



**PUTUSAN**  
Nomor 2404 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ENOK TORIAH**, bertempat tinggal di Jalan Sempur Kidul H. 26, Nomor 13, RT 002, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
2. **IDA HARTINI**, bertempat tinggal di Jalan Sempur Kidul H. 10, Nomor 14, RT 002, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
3. **Dra. NURCAHYA**, bertempat tinggal di Jalan Sempur Kidul H. 20, Nomor 34, RT 002, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah;
4. **SRI KUSMIATUN**, bertempat tinggal di Jalan Sempur Kidul H. 07, Nomor 08, RT 002, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
5. **DIANA MARDIANA**, bertempat tinggal di Jalan Sempur Kidul H 13, Nomor 20, RT 002, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
6. **SEKAR DANIK SETIYAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Sempur Kidul H 14, Nomor 22, RT 002, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah;
7. **ROBERT NAPITUPULU**, bertempat tinggal di Jalan Sempur Kidul H 17, Nomor 28, RT 002, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor;
8. **SRI SUHARTATI**, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 2404 K/Pdt/2023



Sempur Kidul H 31, Nomor 23, RT 002, RW 001,  
Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah,  
Kota Bogor;

9. **SAWITRI**, bertempat tinggal di Jalan Sempur Kidul, Nomor 11, RT 002 RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
10. **SANTY RATNA KOMALA**, bertempat tinggal di Jalan Sempur Kidul H 34, Nomor 29, RT 002, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
11. **NINA FARIDAH**, bertempat tinggal di Jalan Sempur Kidul H 12, Nomor 18, RT 002, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jufri Victor Huktua Saragih S.H., dan kawan, Para Advokat pada kantor hukum Juri & Partners, beralamat di Jalan Destrata, Nomor 3, RT 001, RW 016, Kelurahan Tegal Gundil, Bogor Utara, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA cq PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA cq KEPALA STAFF TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT cq KOMANDO DAERAH MILITER III/SILIWANGI cq KOMANDO RESOR MILITER 061/ SURYAKANCANA**, berkedudukan di Jalan Merdeka, Nomor 64, Ciwaringin, Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, diwakili oleh Novi Helmy Prasetya, S.I.P., selaku Danrem 061/SK

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 2404 K/Pdt/2023



dalam hal ini memberi kuasa kepada Kolonel Chk Askari, S.H., Kakumdan III/Slw dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Hukum Kodam III/Slw, Jalan Sumatera, Nomor 43, Bandung dan Hukum Korem 061/SK, Jalan Merdeka, Nomor 64, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2019;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur, Nomor 2-4, Jakarta Pusat, diwakili oleh Hadiyanto selaku Sekretaris Jenderal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, SH, LL.M., Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan dan kawan-kawan, beralamat di Gedung Juanda I, Lantai 3, Jalan DR. Wahidin, Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2018;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI AGRARIA TATA RUANG (ATR/BPN) cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BOGOR**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Nomor 41, Kota Bogor,

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam surat gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 2404 K/Pdt/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan provisi dari Para Penggugat dan menetapkan pengosongan yang akan dilakukan oleh Tergugat I ditunda sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pihak penggarap yang beritikad baik atas tanah sengketa dan mempunyai hak prioritas untuk mendapatkan sertifikat/hak atas tanah atas tanah sengketa dari Tergugat III yang ditempati oleh:
  - 1) Enok Toriah yang terletak di Jalan Sempur Kidul H. 26, Nomor 13, RT 002, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara berbatasan dengan : jalan;
    - Sebelah selatan berbatasan dengan : selokan;
    - Sebelah barat berbatasan dengan : rumah Djudju;
    - Sebelah timur berbatasan dengan : jalan;
  - 2) Ida Hartini yang terletak di Jalan Sempur Kidul H. 10, Nomor 14, RT 002, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara berbatasan dengan : selokan;
    - Sebelah selatan berbatasan dengan : jalan;
    - Sebelah barat berbatasan dengan : L. Sudijatman/Kusmiatun;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan : rumah Sutarna;
  - 3) Dra. Nurcahya yang terletak di Jalan Sempur Kidul H. 20, Nomor 34, RT 002, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara berbatasan dengan : selokan;
    - Sebelah selatan berbatasan dengan : jalan;
    - Sebelah barat berbatasan dengan : rumah Sumanang/M. Hatta;
    - Sebelah timur berbatasan dengan : rumah Setia Permana;

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 2404 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Sri Kusmiatun yang terletak di Jalan Sempur Kidul H. 11, Nomor 16, RT 002, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan : selokan;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan : jalan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan : rumah M. Chusein;
  - Sebelah timur berbatasan dengan : rumah Sukardi/Ida Hartini;
- 5) Dian Mardiana, yang terletak di Jalan Sempur Kidul H. 13, Nomor 20, RT 002, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan : selokan;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan : jalan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan : Moertedjo/Sekar Danik;
  - Sebelah timur berbatasan dengan : rumah M. Chusein Farida;
- 6) Sekar Danik Setiyawati yang terletak di Jalan Sempur Kidul H. 14, Nomor 22, RT 002, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan : selokan;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan : jalan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan : rumah Hasan;
  - Sebelah timur berbatasan dengan : rumah Djumat/Mardiana;
- 7) Robert Napitupulu yang terletak di Jalan Sempur Kidul H. 17, Nomor 28, RT 002, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan : selokan;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan : jalan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan : rumah J. Sutisna;
  - Sebelah timur berbatasan dengan : rumah Soedarman;
- 8) Sri Suhartati yang terletak di Jalan Sempur Kidul H. 31, Nomor 23, RT 002, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan : jalan;



- Sebelah selatan berbatasan dengan : selokan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan : rumah Zaenal Abidin;
  - Sebelah timur berbatasan dengan : rumah Ramlis Gaus;
- 9) Sawitri yang terletak di Jalan Sempur Kidul, Nomor 11, RT 002, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan : jalan;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan : selokan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan : jalan;
  - Sebelah timur berbatasan dengan : rumah Sugeng;
- 10) Santy Ratna Komala yang terletak di Jalan Sempur Kidul H. 34, Nomor 29, RT 002, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan : jalan;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan : selokan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan : rumah Daru;
  - Sebelah timur berbatasan dengan : rumah Sa'ad/Muliawan;
- 11) Nina Faridah yang terletak di Jalan Sempur Kidul H. 12, Nomor 18, RT 002, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Kota Bogor, Tengah, Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan : selokan;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan : jalan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan : L.Sudijatman/Sri Kusmiatun;
  - Sebelah timur berbatasan dengan : rumah Djumat
3. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 03/Kelurahan Sempur dengan Surat Ukur tertanggal 29 Oktober 1997 Nomor 711/1997 dengan Luas 13.350 m<sup>2</sup> atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan/ABRI cq TNI AD Komando III/Siliwangi, adalah cacat hukum dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 03/Kelurahan Sempur dengan

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 2404 K/Pdt/2023



Surat Ukur tertanggal 29 Oktober 1997 Nomor 711/1997 dengan Luas 13.350 m<sup>2</sup>, dan Sertifikat perpanjangan Hak Pakai Nomor 3/Kelurahan Sempur adalah sertifikat yang cacat hukum dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum;

5. Memerintahkan Tergugat I tidak dapat mengusir Para Penggugat dari tanah dan bangunan yang disengketakan sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Meletakkan sita jaminan atas beberapa bidang tanah milik Para Penggugat yang tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 3/Kelurahan Sempur dengan Surat Ukur tertanggal 29 Oktober 1997 Nomor 711/1997 dengan Luas 13.350 m<sup>2</sup> atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan/ABRI Cq TNI-AD Komando III/Siliwangi;
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

Bahwa apabila Pengadilan Negeri Bogor berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Penggugat tidak mempunyai kualitas/tidak mempunyai hubungan hukum;
3. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri Bogor memutuskan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Rekonvensi cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Kompensi melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Surat Penyerahan KNIL tanggal 25 Juli 1950;



5. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas buku Barang Inventaris TNI AD Nomor 30606004 dan Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 012.22.02.344202.003.KD tanggal 29-08-2018;
6. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 tanggal 18 Mei 1998 a.n. Departemen Pertahanan dan Keamanan/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia c.q. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer III/Siliwangi seluas  $\pm 13.350 \text{ m}^2$  dan Surat Ukur Nomor 711/1997 luas  $\pm 13.350$ ;
7. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berupa Surat Keputusan Kantor Pertanahan Wilayah Jawa Barat Nomor 856/HP/KEBPN/1998 tanggal 28 Januari 1998;
8. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap:
  - a) Surat Danrem 061/SK Nomor B/247/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang peringatan pertama untuk pengosongan rumah dinas Sempur Kidul Kota Bogor;
  - a) Surat Danrem 061/SK Nomor B/1032/VII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang peringatan kedua untuk pengosongan rumah dinas Sempur Kidul Kota Bogor;
  - b) Surat Danrem 061/SK Nomor B/120/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Surat Peringatan Ulang Kedua yang isinya agar warga yang tidak berhak menempati rumah dinas di Komplek Sempur Kidul Kota Bogor segera keluar dan mengosongkan rumah dinas TNI AD yang ditempatinya dalam batas waktu selambat-lambatnya 21 hari kalender TMT 1 Februari sampai dengan 20 Februari 2018;
  - c) Surat Danrem 061/SK Nomor B/460/VII/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Surat Peringatan Ketiga untuk dilakukan pengosongan terhadap rumah dinas Asrama Sempur Kidul Kota Bogor;
  - d) Surat Danrem 061/SK mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin/735/ VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang perintah untuk

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 2404 K/Pdt/2023



melakukan penertiban dan pengambilalihan rumah dinas yang terletak di Asrama Sempur Kidul Kota Bogor;

9. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang sewa kepada negara, dengan perincian:
  - a) Menyewa selama  $\pm$  50 tahun (untuk memudahkan penghitungan sesuai dalil gugatannya);
  - a) Uang sewa selama setahunnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - b) Setiap Tergugat Rekonvensi = 1 orang x Rp50.000.000,00 x 50 Tahun = Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan pihak Tergugat Rekonvensi ada 11 orang, sehingga seluruhnya yang harus membayar uang sewa = 11 Tergugat Rekonvensi x Rp2.500.000.000,00 = Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah), harus dibayar secara tanggung renteng kepada Negara;
10. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000.000,00 + Rp125.000.000,00 = Rp5.125.000.000,00 (lima milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak maupun tidak bergerak (yang ditentukan kemudian) milik Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi;
12. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari untuk setiap lalai melaksanakan putusan ini;
13. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi semula para Penggugat Konvensi untuk meminta maaf secara langsung melalui televisi (RCTI, SCTV, Metro TV, Global TV dan TV One) dan media cetak (Kompas, Koran Tempo, Republika dan Suara Pembaharuan) masing-masing selama 7 hari secara berturut-turut;
14. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi atau siapa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang menghuni dan menempatnya agar segera mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela Rumah Dinas Sempur Kidul Kota Bogor kepada Penggugat Rekonvensi (TNI AD cq Kodam III/Slw cq Korem 061/SK);

15. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Bogor berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan diajukan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*exceptie obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat salah pihak (*error in persona*);
2. Tentang kewenangan mengadili (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bogor telah memberi Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PN Bgr., tanggal 20 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan surat-surat yakni:
  - Surat Penyerahan KNIL tanggal 25 Juli 1950 (*vide bukti T.I-1*);

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 2404 K/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Barang Inventaris TNI AD Nomor 30606004 dan Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 012.22.02.344202.003.KD tanggal 29 Agustus 2018;
  - Sertifikat Hak Pakai Nomor 3/Sempur tanggal 18 Mei 1998 atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia cq Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer III/Siliwangi seluas  $\pm 13.350 \text{ m}^2$  dan Surat Ukur Nomor 711/1997;
  - Surat Keputusan Kantor Pertanahan Wilayah Jawa Barat Nomor 856/HP/KEBN/998 tanggal 28 Januari 1998;
- adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi agar mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam keadaan baik;
  5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
  6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.046.000,00 (dua juta empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Bandung telah memberikan Putusan Nomor 360/PDT/2019/PT BDG., tanggal 10 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding dahulu sebagai Para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 20 Februari

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 2404 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Nomor 107/Pdt.G/2018/PN Bgr., yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai bunyi redaksional diktum 2 dan diktum 5 putusan Dalam Rekonvensi, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan surat-surat yakni:
  - Surat Penyerahan KNIL tanggal 25 Juli 1950 (vide bukti T.I-1);
  - Buku Barang Inventaris TNI AD Nomor 30606004 dan Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 012.22.02.344202.003.KD tanggal 29 Agustus 2018;
  - Sertifikat Hak Pakai Nomor 3/Sempur tanggal 18 Mei 1998 atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia c.q. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer III/Siliwangi seluas ±13.350 m<sup>2</sup> dan Surat Ukur Nomor 711/1997;
  - Surat Keputusan Kantor Pertanahan Wilayah Jawa Barat Nomor 856/HP/KW BPN/1998, tanggal 28 Januari 1998; adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi agar mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam keadaan baik;

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 2404 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Oktober 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 360/PDT/2019/PT BDG., *juncto* Nomor 107/Pdt.G/2018/PN Bgr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 2404 K/Pdt/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 360/Pdt.G/2019/PT BDG., tanggal 10 Oktober 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 107/Pdt.G/2018/PN Bgr.;

Mengadili Sendiri

I. Dalam Provisi:

Mengabulkan permohonan provisi dari Para Penggugat dan menetapkan pengosongan yang akan dilakukan oleh Tergugat I ditunda sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat/Para Pembanding adalah pihak penggarap yang beritikad baik atas tanah sengketa dan mempunyai hak prioritas untuk mendapatkan sertifikat/hak atas tanah atas tanah sengketa dari Tergugat III/Terbanding III yang ditempati oleh:
  - 1) Enok Toriah yang terletak di Jalan Sempur Kidul H. 26, Nomor 13, RT 002, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara berbatasan dengan : jalan;
    - Sebelah selatan berbatasan dengan : selokan;
    - Sebelah barat berbatasan dengan : rumah Djudju;
    - Sebelah timur berbatasan dengan : jalan;
  - 2) Ida Hartini yang terletak di Jalan Sempur Kidul H. 10, Nomor 14, RT 002, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara berbatasan dengan : selokan;
    - sebelah selatan berbatasan dengan : jalan;
    - sebelah barat berbatasan dengan : L. Sudijatman/  
Kusmiatun;
    - Sebelah timur berbatasan dengan : rumah Sutarna;
  - 3) Dra. Nurcahya yang terletak di Jalan Sempur Kidul H. 20, Nomor 34, RT 002, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 2404 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan : selokan;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan : jalan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan : rumah Sumanang/M. Hatta;
  - Sebelah timur berbatasan dengan : rumah Setia Permana;
- 4) Sri Kusmiatun yang terletak di Jalan Sempur Kidul H. 11, Nomor 16, RT 002, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan : selokan;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan : jalan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan : rumah M. Chusein;
  - Sebelah timur berbatasan dengan : rumah Sukardi/Ida Hartini;
- 5) Dian Mardiana, yang terletak di Jalan Sempur Kidul H. 13, Nomor 20, RT 002, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan : selokan;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan : jalan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan : Moertedjo/Sekar Danik;
  - Sebelah timur berbatasan dengan : rumah M. Chusein Farida;
- 6) Sekar Danik Setiyawati yang terletak di Jalan Sempur Kidul H. 14, Nomor 22, RT 002, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan : selokan;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan : jalan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan : rumah Hasan;
  - Sebelah timur berbatasan dengan : rumah Djumat/Mardiana;

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 2404 K/Pdt/2023



- 7) Robert Napitupulu yang terletak di Jalan Sempur Kidul H. 17, Nomor 28, RT 002, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan : selokan;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan : jalan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan : rumah J. Sutisna;
  - Sebelah timur berbatasan dengan : rumah Soedarman;
- 8) Sri Suhartati yang terletak di Jalan Sempur Kidul H. 31, Nomor 2, RT 002, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan : jalan;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan : selokan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan : rumah Zaenal Abidin;
  - Sebelah timur berbatasan dengan : rumah Ramlis Gaus;
- 9) Sawitri yang terletak di Jalan Sempur Kidul, Nomor 11, RT 002, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan : jalan;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan : selokan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan : jalan;
  - Sebelah timur berbatasan dengan : rumah Sugeng;
- 10) Santy Ratna Komala yang terletak di Jalan Sempur Kidul H. 34, Nomor 29, RT 002, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan : jalan;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan : selokan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan : rumah Daru;
  - Sebelah timur berbatasan dengan : rumah Sa'ad/Muliawan;
- 11) Nina Faridah yang terletak di Jalan Sempur Kidul H. 12, Nomor 18, RT 002, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Kota Bogor



Tengah, Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan : selokan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan : jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan : L. Sudijatman/  
Sri Kusmiatun;
- Sebelah timur berbatasan dengan : rumah Djumat;

3. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 03/Kelurahan Sempur dengan Surat Ukur tertanggal 29 Oktober 1997 Nomor 711/1997 dengan Luas 13.350 m<sup>2</sup> atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan ABRI cq TNI-AD Komando III/Siliwangi adalah cacat hukum dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 03/Kelurahan Sempur dengan Surat Ukur tertanggal 29 Oktober 1997 Nomor 711/1997 dengan Luas 13.350 m<sup>2</sup>, dan Sertifikat perpanjangan Hak Pakai Nomor 3/Kelurahan Sempur adalah sertifikat yang cacat hukum dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Memerintahkan Tergugat/Terbanding I tidak dapat mengusir Para Penggugat/Para Pembanding dari tanah dan bangunan yang disengketakan sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Meletakkan sita jaminan atas beberapa bidang tanah milik Para Penggugat/Para Pembanding yang tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 3/Kelurahan Sempur dengan Surat Ukur tertanggal 29 Oktober 1997 Nomor 711/1997 dengan Luas 13.350 m<sup>2</sup> atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan/ABRI cq TNI-AD Komando III/Siliwangi;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat/Para Terbanding secara tanggung renteng;

Bahwa apabila Pengadilan Negeri Bogor berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 2404 K/Pdt/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Desember 2019 dan 26 Desember 2019, yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang memperbaiki putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak gugatan Para Penggugat Konvensi dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekovensasi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana dari data fisik tentang penguasaan objek sengketa dan data yuridis terbukti tanah objek sengketa milik Tergugat I yang merupakan tanah/bangunan Rumah Dinas TNI AD cq Kodam III/Siliwangi cq Korem 061/SK yang dikenal dengan Komplek Sempur Kidul, yang merupakan aset Kementerian Pertahanan Republik Indonesia cq TNI AD Kodam III/Siliwangi yang terdaftar dalam IKN Nomor Reg.30606004 dan tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Nomor 012.22.02.344202.003.KD tanggal 29 Agustus 2018 sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 03/Kelurahan Sempur Kidul tanggal 18 Mei 1998 atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan/ABRI cq TNI AD Kodam III/Siliwangi dengan luas  $\pm 13.350 \text{ m}^2$  yang diperuntukannya sebagai Rumah Dinas Korem 061/SK atau merupakan aset Negara/Barang Milik Negara yang dahulunya berasal dari Penyerahan KNIL Belanda;
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat telah menguasai/menempati objek sengketa sejak  $\pm 50$  (lima puluh) tahun yang lalu yang merupakan warisan dari orang tuanya serta telah pula membayar PBB, padahal sebaliknya sudah terbukti bahwa objek sengketa dari dahulu semenjak menerima penyerahan yang berasal dari KNIL Belanda kepada TNI AD pada tanggal 25 Juli 1950 sudah berstatus sebagai Rumah Dinas TNI AD cq Korem 061/SK yang

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 2404 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaannya tidak dapat diwariskan kepada siapapun termasuk kepada Para Penggugat dan bukti pembayaran PBB bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah dan begitu pula pada petitum ke 2 gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat menempati objek sengketa sebagai penggarap tidak dapat dibenarkan, karena penggarap bukanlah pemilik;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti Tergugat I telah dapat membuktikan alas hak penguasaannya atas objek sengketa dalam perkara *a quo*, sebaliknya Para Penggugat tidak dapat membuktikan alas haknya atas objek sengketa, sehingga penguasaan Para Penggugat atas objek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ENOK TORIAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ENOK TORIAH, 2. IDA HARTINI, 3. Dra. NURCAHYA, 4. SRI KUSMIATUN, 5. DIANA MARDIANA, 6. SEKAR DANIK SETIYAWATI, 7. ROBERT NAPITUPULU, 8. SRI SUHARTATI, 9. SAWITRI, 10. SANTY RATNA**

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 2404 K/Pdt/2023



**KOMALA, 11. NINA FARIDAH** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:  
ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.  
ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,  
ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00        |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi Kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**ENNID HASANUDDIN**  
**NIP. 19590710 198512 1 001**

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 2404 K/Pdt/2023